

POROZUMIENIE

O WYKONYWANIU ŚWIADCZEŃ WOLONTARYSTYCZNYCH

Zawarte w dniu w Gdańsku pomiędzy:

Fundacją "OSTATNIA WARTA", z siedzibą przy ul. Bronisława Czecha 1/9, 80-288 Gdańsk, NIP: 9571199614, REGON: 544069163, KRS: 0001224367, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Przemysława Belchnerowskiego, zwaną dalej **"Korzystającym"**,

a Panią/Panem:
zamieszkałą/ym w:
posiadającą/ym numer PESEL:
zwaną/ym dalej **"Wolontariuszem"**.

§ 1. Przedmiot porozumienia i zakres zadań

1. Wolontariusz dobrowolnie i bez wynagrodzenia podejmuje się wykonywania na rzecz Korzystającego świadczeń wolontariackich związanych z realizacją celów statutowych Fundacji.
2. Zakres zadań obejmuje w szczególności:
 - o Opiekę wytnieniową oraz niemedyczne wsparcie (Sitting Service) – towarzyszenie osobom przewlekle i terminalnie chorym w ich domach lub placówkach opieki;
 - o Wsparcie osób z niepełnosprawnościami oraz seniorów w codziennym funkcjonowaniu i aktywizacji społecznej;
 - o Pomoc w działaniach organizacyjnych, promocyjnych i charytatywnych Fundacji;
 - o Inne działania zgodne ze Statutem Fundacji, zlecone przez Koordynatora Wolontariatu.

§ 2. Czas trwania porozumienia i wypowiedzenie

1. Porozumienie zostaje zawarte na czas *(niepotrzebne skreślić)*:
 - o **określony** od dnia do dnia
 - o **nieokreślony**.
2. **Klauzula automatycznego przekształcenia:** Strony ustalają, że jeżeli Porozumienie zawarto na czas określony, a na 30 dni przed upływem terminu żadna ze Stron nie złoży pisemnego oświadczenia o braku woli kontynuowania współpracy, niniejsze Porozumienie z dniem następującym po upływie tego terminu przekształca się w porozumienie zawarte na czas nieokreślony.
3. Każda ze Stron może rozwiązać porozumienie z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.

§ 3. Zakaz działań medycznych a pierwsza pomoc

1. Wolontariusz pod żadnym pozorem nie wykonuje medycznych czynności ratunkowych ani świadczeń zdrowotnych (m.in. podawanie leków, iniekcje, obsługa aparatury medycznej).
2. Strony zgodnie oświadczają, że udzielanie obywatelskiej pierwszej pomocy (w tym resuscytacja krążeniowo-oddechowa – RKO) nie jest czynnością medyczną i stanowi powszechny obowiązek prawny wynikający z art. 162 Kodeksu karnego.

3. Zasady udzielania pierwszej pomocy lub powstrzymania się od niej, w zależności od medycznego statusu Podopiecznego (pacjent terminalny / podopieczny nieterminalny), szczegółowo określa Załącznik Nr 4 „Zasady świadczenia pomocy”.
4. Wolontariusz przyjmuje do wiadomości, że naruszenie zakazu wykonywania procedur medycznych skutkuje jego pełną osobistą odpowiedzialnością prawną.

§ 4. Prawa i obowiązki Stron

1. Korzystający poinformował Wolontariusza o zasadach bezpiecznego i higienicznego wykonywania świadczeń (BHP) i zapewnia bezpieczne warunki ich wykonywania.
2. Wolontariuszowi przysługuje zaopatrzenie z tytułu wypadku przy wykonywaniu świadczeń na zasadach wynikających z odrębnych przepisów.
3. Zwrot kosztów podróży i innych uzasadnionych wydatków (np. materiały ochronne) jest możliwy **wyłącznie** w sytuacji, gdy Fundacja dysponuje na ten cel środkami z realizowanych projektów dotacyjnych, po uprzednim uzgodnieniu z Zarządem.
4. Poza sytuacjami opisanymi w ust. 3, Wolontariusz dobrowolnie zwalnia Korzystającego z ustawowego obowiązku zwrotu kosztów podróży i diet.
5. Wolontariusz zobowiązuje się do rejestrowania godzin wolontariatu w Systemie Obsługi Wolontariatu (SOW), a Korzystający do ich bieżącej weryfikacji.

§ 5. Poufność i RODO

1. Wolontariusz zobowiązuje się do bezterminowego zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji związanych z działalnością Fundacji, a w szczególności danych osobowych Podopiecznych, informacji o ich stanie zdrowia i sytuacji rodzinnej.
2. Szczegóły określa załącznik "Zasady zachowania poufności".
3. Wolontariusz potwierdza otrzymanie klauzuli informacyjnej RODO.

§ 6. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

..... Podpis Korzystającego
(Fundacji) Podpis Wolontariusza

Załączniki:

1. Załącznik Nr 1 KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
2. Załącznik Nr 2 REGULAMIN WOLONTARIATU FUNDACJI "OSTATNIA WARTA"
3. Załącznik Nr 3 ZASADY ZACHOWANIA POUFNOŚCI
4. Załącznik Nr 4 ZASADY ŚWIADCZENIA POMOCY